

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE - CODUL PENAL

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CUPRINS

PARTEA GENERALĂ

TITLUL I

LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE EI DE APLICARE

Art. 1 - 14

CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE

Art. 1 - 2

CAPITOLUL II - APLICAREA LEGII PENALE

Art. 3 - 14

Secțiunea 1 Aplicarea legii penale în timp

Art. 3 - 7

Secțiunea a 2-a Aplicarea legii penale în spațiu

Art. 8 - 14

TITLUL II

INFRACTIUNEA

Art. 15 - 52

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 15 - 17

CAPITOLUL II - CAUZELE JUSTIFICATIVE

Art. 18 - 22

CAPITOLUL III - CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE

Art. 23 - 30

CAPITOLUL IV - TENTATIVA

Art. 31 - 33

CAPITOLUL V - UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACTIUNI

Art. 34 - 44

CAPITOLUL VI - AUTORUL ȘI PARTICIPANȚII

Art. 45 - 52

TITLUL III

PEDEPSELE

Art. 53 - 106

CAPITOLUL I - CATEGORIILE PEDEPSELOR

Art. 53 - 55

CAPITOLUL II - PEDEPSELE PRINCIPALE

Art. 56 - 64

Secțiunea 1 Detențiunea pe viață

Art. 56 - 59

Secțiunea a 2-a Închisoarea

Art. 60

Secțiunea a 3-a Amenda

Art. 61 - 64

CAPITOLUL III - PEDEAPSA ACCESORIE ȘI PEDEPSELE

Art. 65 - 70

COMPLEMENTARE

Secțiunea 1 Pedeapsa accesorie

Art. 65

Secțiunea a 2-a Pedepsele complementare

Art. 66 - 70

CAPITOLUL IV - CALCULUL DURATEI PEDEPSELOR

Art. 71 - 73

CAPITOLUL V - INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Art. 74 - 106

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Art. 74

Secțiunea a 2-a Circumstanțele atenuante și agravante

Art. 75 - 79

Secțiunea a 3-a Renunțarea la aplicarea pedepsei

Art. 80 - 82

Secțiunea a 4-a Amânarea aplicării pedepsei

Art. 83 - 90

Secțiunea a 5-a Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Art. 91 - 98

Secțiunea a 6-a Liberarea condiționată

Art. 99 - 106

TITLUL IV MĂSURILE DE SIGURANȚĂ	Art. 107 - 113
CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE	Art. 107 - 108
CAPITOLUL II - REGIMUL MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ	Art. 109 - 113
TITLUL V MINORITATEA	Art. 114 - 135
CAPITOLUL I - REGIMUL RĂSPUNDERII PENALE A MINORULUI	Art. 114 - 117
CAPITOLUL II - REGIMUL MĂSURILOR EDUCATIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE	Art. 118 - 124
CAPITOLUL III - REGIMUL MĂSURILOR EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE	Art. 125 - 128
CAPITOLUL IV - DISPOZIȚII COMUNE	Art. 129 - 135
TITLUL VI RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE	Art. 136 - 152
CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE	Art. 136 - 138
CAPITOLUL II - REGIMUL PEDEPSELOR COMPLEMENTARE APLICATE PERSOANEI JURIDICE	Art. 139 - 146
CAPITOLUL III - DISPOZIȚII COMUNE	Art. 147 - 152
TITLUL VII CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ	Art. 153 - 159
TITLUL VIII CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU MODIFICĂ EXECUTAREA PEDEPSEI	Art. 160 - 164
TITLUL IX CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CONSECINȚELE CONDAMNĂRII	Art. 165 - 171
TITLUL X ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ	Art. 172 - 185

PARTEA SPECIALĂ

TITLUL I INFRAȚIUNI CONTRA PERSOANEI

Art. 186 - 226

CAPITOLUL I - INFRAȚIUNI CONTRA VIEȚII	Art. 186 - 190
CAPITOLUL II - INFRAȚIUNI CONTRA INTEGRITĂȚII CORPORALE SAU SĂNĂȚĂII	Art. 191 - 196
CAPITOLUL III - INFRAȚIUNI SĂVÂRȘITE ASUPRA UNUI MEMBRU DE FAMILIE	Art. 197 - 198
CAPITOLUL IV - AGRESIUNI ASUPRA FĂTULUI	Art. 199 - 200
CAPITOLUL V - INFRAȚIUNI PRIVIND OBLIGAȚIA DE ASISTENȚĂ A CELOR ÎN PRIMEJDIE	Art. 201 - 202
CAPITOLUL VI - INFRAȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI	Art. 203 - 206
CAPITOLUL VII - TRAFICUL ȘI EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE	Art. 207 - 215
CAPITOLUL VIII - INFRAȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII ȘI INTEGRITĂȚII SEXUALE	Art. 216 - 221
CAPITOLUL IX - INFRAȚIUNI CE ADUC ATINGERE DOMICILIULUI, VIEȚII PRIVATE ȘI CORESPONDENȚEI	Art. 222 - 226

TITLUL II INFRAȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Art. 227 - 254

CAPITOLUL I - FURTUL	Art. 227 - 230
CAPITOLUL II - TÂLHĂRIA ȘI PIRATERIA	Art. 231 - 235
CAPITOLUL III - INFRAȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI PRIN NESOCOTIREA ÎNCREDERII	Art. 236 - 246
CAPITOLUL IV - FRAUDE COMISE PRIN SISTEME INFORMATICE ȘI MIJLOACE DE PLATĂ ELECTRONICE	Art. 247 - 250
CAPITOLUL V - DISTRUGEREA ȘI TULBURAREA DE POSESIE	Art. 251 - 254

TITLUL III INFRAȚIUNI PRIVIND AUTORITATEA ȘI FRONTIERA DE STAT

Art. 255 - 263

CAPITOLUL I - INFRAȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII	Art. 255 - 259
CAPITOLUL II - INFRAȚIUNI PRIVIND FRONTIERA DE STAT	Art. 260 - 263

TITLUL IV INFRAȚIUNI CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTIȚIEI

Art. 264 - 287

TITLUL V INFRAȚIUNI DE CORUPȚIE ȘI DE SERVICIU

Art. 288 - 313

CAPITOLUL I - INFRAȚIUNI DE CORUPȚIE	Art. 288 - 294
CAPITOLUL II - INFRAȚIUNI DE SERVICIU	Art. 295 - 308
CAPITOLUL III - INFRAȚIUNI ÎMPOTRIVA INTERESELOR FINANCIARE ALE COMUNITĂȚILOR EUROPENE	Art. 309 - 313

TITLUL VI INFRAȚIUNI DE FALS

CAPITOLUL I - FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI	Art. 314 - 332 Art. 314 – 320
CAPITOLUL II - FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE	Art. 321 – 323
CAPITOLUL III - FALSURI ÎN ÎNSCRISURI	Art. 324 – 332

TITLUL VII INFRAȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI PUBLICE

CAPITOLUL I - INFRAȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PE CĂILE FERATE	Art. 333 - 363 Art. 333 – 337
CAPITOLUL II - INFRAȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PE DRUMURILE PUBLICE	Art. 338 – 345
CAPITOLUL III - NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR, MUNIȚIILOR, MATERIALELOR NUCLEARE ȘI AL MATERIIILOR EXPLOZIVE	Art. 346 - 351
CAPITOLUL IV - INFRAȚIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU ALTE ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE	Art. 352 – 355
CAPITOLUL V - INFRAȚIUNI CONTRA SĂNĂTĂȚII PUBLICE	Art. 356 – 363

TITLUL VIII INFRAȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ

CAPITOLUL I - INFRAȚIUNI CONTRA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE	Art. 364 – 381 Art. 364 – 373
CAPITOLUL II - INFRAȚIUNI CONTRA FAMILIEI	Art. 374 - 377
CAPITOLUL III - INFRAȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII RELIGIOASE ȘI RESPECTULUI DATORAT MORȚILOR	Art. 378 – 381

TITLUL IX INFRAȚIUNI ELECTORALE

Art. 382 – 390

TITLUL X INFRAȚIUNI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE

Art. 391 – 408

TITLUL XI INFRAȚIUNI CONTRA CAPACITĂȚII DE LUPTĂ A ARMATEI

Art. 409 – 429

CAPITOLUL I - INFRAȚIUNI SĂVÂRȘITE DE MILITARI	Art. 409 – 424
CAPITOLUL II - INFRAȚIUNI SĂVÂRȘITE DE MILITARI SAU DE CIVILI	Art. 425 - 429

TITLUL XII INFRAȚIUNI DE GENOCID, CONTRA UMANITĂȚII ȘI DE RĂZBOI	Art. 430 – 436
CAPITOLUL I - INFRAȚIUNI DE GENOCID ȘI CONTRA UMANITĂȚII	Art. 430 – 431
CAPITOLUL II - INFRAȚIUNI DE RĂZBOI	Art. 432 – 436

TITLUL XIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 437

PARTEA GENERALĂ

TITLUL I LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE EI DE APLICARE

CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE

Art. 1 Legalitatea incriminării

- (1) Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni.
(2) Nici o persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită.

Art. 2 Legalitatea sancțiunilor de drept penal

- (1) Legea penală prevede pedepsele aplicabile și măsurile educative ce se pot lua față de persoanele care au săvârșit infracțiuni, precum și măsurile de siguranță ce se pot lua față de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală.
(2) Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau măsură de siguranță dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost săvârșită.
(3) Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită și aplicată în afara limitelor generale ale acesteia.

CAPITOLUL II APLICAREA LEGII PENALE

Secțiunea 1 Aplicarea legii penale în timp

Art. 3 Activitatea legii penale

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în timpul cât ea se află în vigoare.

Art. 4 Aplicarea legii penale de dezincriminare

Legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative și a măsurilor de siguranță, pronunțate în baza legii vechi, precum și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.

Art. 5 Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei

- (1) În cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.
(2) Dispozițiile alin.(1) se aplică și actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituționale, precum și ordonanțelor de urgență aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse, dacă în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziții penale mai favorabile.

Art. 6 Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai ușoară, sancțiunea aplicată, dacă depășește maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, se reduce la acest maxim.

(2) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la detențiune pe viață și până la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeași faptă numai pedeapsa închisorii, pedeapsa detențiunii pe viață se înlocuiește cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracțiune.

(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa aplicată se înlocuiește cu amenda, fără a se putea depăși maximul special prevăzut în legea nouă. Ținându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii.

(4) Măsurile educative neexecutate și neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conținutul și limitele prevăzute de aceasta, dacă este mai favorabilă.

(5) Când legea nouă este mai favorabilă în condițiile alin.(1)-(4), pedepsele complementare și măsurile de siguranță neexecutate și neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conținutul și limitele prevăzute de aceasta.

(6) Dacă legea nouă este mai favorabilă numai sub aspectul pedepselor complementare sau măsurilor de siguranță acestea se execută în conținutul și limitele prevăzute de legea nouă.

(7) Când o dispoziție din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se ține seama, în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispozițiilor alineatelor precedente.

Art. 7 Aplicarea legii penale temporare

(1) Legea penală temporară se aplică infracțiunii săvârșite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp.

(2) Legea penală temporară este legea penală care prevede data ieșirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este limitată prin natura temporară a situației care a impus adoptarea sa.

Secțiunea a 2-a Aplicarea legii penale în spațiu

Art. 8 Teritorialitatea legii penale

(1) Legea penală română se aplică infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României.

(2) Prin „teritoriul României” se înțelege întinderea de pământ și apele cu solul, subsolul și spațiul aerian, cuprinse între frontierele de stat.

(3) Prin „infracțiune săvârșită pe teritoriul României” se înțelege orice infracțiune comisă pe teritoriul arătat în alin. (2) sau pe o navă sub pavilion românesc ori pe o aeronavă înmatriculată în România.

(4) Infracțiunea se consideră săvârșită pe teritoriul României și atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sub pavilion românesc sau pe o aeronavă înmatriculată în România, s-a efectuat un act de executare, de instigare sau de complicitate, ori s-a produs rezultatul infracțiunii.

Art. 9 Personalitatea legii penale

(1) Legea penală română se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de o persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea română este detențiunea pe viață ori închisoarea mai mare de 10 ani.

(2) În celelalte cazuri, legea penală română se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de o persoană juridică română, dacă fapta este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită ori dacă a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdicției nici unui stat.

(3) Punerea în mișcare a acțiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau, după caz, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Art. 10 Realitatea legii penale

(1) Legea penală română se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un străin, contra statului român, contra unui cetățean român ori a unei persoane juridice române.

(2) Punerea în mișcare a acțiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și numai dacă fapta nu face obiectul unei proceduri judiciare în statul pe teritoriul căruia s-a comis.

Art. 11 Universalitatea legii penale

(1) Legea penală română se aplică și altor infracțiuni decât celor prevăzute în art. 10, săvârșite în afara teritoriului țării de un străin, care se află de bunăvoie pe teritoriul României, în următoarele cazuri:

a) s-a săvârșit o infracțiune pe care statul român și-a asumat obligația să o reprime în temeiul unui tratat internațional, indiferent dacă este prevăzută sau nu de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a fost comisă;

b) s-a cerut extrădarea sau predarea infractorului și aceasta a fost refuzată.

(2) Dispozițiile alin.(1) lit.b) nu se aplică atunci când, potrivit legii statului în care s-a săvârșit infracțiunea, există o cauză care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau când pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată.

(3) Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispozițiilor legale privitoare la recunoașterea hotărârilor străine.

Art. 12 Legea penală și tratatele internaționale

Dispozițiile cuprinse în art. 8-11 se aplică dacă nu se dispune altfel printr-un tratat internațional la care România este parte.

Art. 13 Imunitatea de jurisdicție

Legea penală nu se aplică infracțiunilor săvârșite de către reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de către alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaționale, nu sunt supuse jurisdicției penale a statului român.

Art. 14 Extrădarea

(1) Extrădarea poate fi acordată sau solicitată în temeiul unui tratat internațional la care România este parte, ori pe bază de reciprocitate, în condițiile legii.

(2) Predarea sau extrădarea unei persoane în relația cu statele membre ale Uniunii Europene se acordă sau se solicită în condițiile legii.

(3) Predarea unei persoane către un tribunal penal internațional se acordă în condițiile legii.

TITLUL II INFRAȚIUNEA

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 15 Trăsăturile esențiale ale infracțiunii

(1) Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o.

(2) Infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale.

Art. 16 Săvârșirea infracțiunii comise prin omisiune

Infracțiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se consideră săvârșită și prin omisiune când:

- a) exista o obligație legală sau contractuală de acțiune;
- b) autorul omisiunii, printr-o acțiune sau inacțiune anterioară, a creat pentru valoarea socială protejată o stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului.

Art. 17 Vinovăția

(1) Fapta nu este prevăzută de legea penală dacă nu a fost săvârșită cu forma de vinovăție cerută de lege.

(2) Vinovăție există când fapta este comisă cu intenție, din culpă sau cu intenție depășită.

(3) Fapta este săvârșită cu intenție când făptuitorul:

- a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea acelei fapte;
- b) prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui.

(4) Fapta este săvârșită din culpă când făptuitorul:

- a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce;
- b) nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să îl prevadă.

(5) Există intenție depășită când fapta constând într-o acțiune sau inacțiune intenționată, produce un rezultat mai grav, care se datorează culpei făptuitorului.

(6) Fapta constând într-o acțiune sau inacțiune constituie infracțiune când este săvârșită cu intenție. Fapta comisă din culpă constituie infracțiune numai când legea o prevede în mod expres.

CAPITOLUL II CAUZELE JUSTIFICATIVE

Art. 18 Dispoziții generale

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală dacă a fost comisă în condițiile vreuneia dintre cauzele justificative prevăzute de lege.

(2) Efectul cauzelor justificative se extinde și asupra participanților.

Art. 19 Legitima apărare

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în legitimă apărare.

(2) Este în legitimă apărare persoana care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului.

(3) Se prezumă a fi în legitimă apărare, în condițiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuință, fără drept, în timpul nopții, prin violență, viclenie, efracție sau alte asemenea mijloace.

Art. 20 Starea de necesitate

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în stare de necesitate.

(2) Este în stare de necesitate persoana care săvârșește fapta pentru a salva de la un pericol imediat și care nu putea fi înlăturat altfel, viața, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al altei persoane sau un interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat.

Art. 21 Exercițarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta.

(2) Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constând în îndeplinirea unei obligații impusă de autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegală.

Art. 22 Consimțământul persoanei vătămate

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită cu consimțământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol.

(2) Consimțământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracțiunilor contra vieții, precum și atunci **când legea exclude efectul justificativ al acestuia.**

CAPITOLUL III CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE

Art. 23 Dispoziții generale

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală comisă în condițiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate.

(2) Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participanților.

Art. 24 Constrângerea fizică

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista.

Art. 25 Constrângerea morală

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin amenințare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia și care nu putea fi înlăturată în alt mod.